

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1333/2532

พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง สงขลา

นาง ชะตา ไมตรี จร

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 19 วรรคแรก, มาตรา 49

ผู้กระทำผิดต่อพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2519 มาตรา 19 วรรคแรกโดยมียาสูบที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบไว้ในครอบครองเกินกว่า 500 กรัม ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 49 คือปรับสิบเท่าของค่าแสตมป์ยาสูบที่จะต้องปิดนั้น ความผิดตามมาตรา 19 วรรคแรกดังกล่าวเกิดจากการมียาสูบทั้งหมดไว้ในครอบครอง มิใช่เฉพาะจำนวนที่เกิน 500 กรัม จึงต้องปรับจำเลยตามจำนวนน้ำหนักของยาสูบทั้งหมดที่จำเลยมีไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายและมิได้ปิดแสตมป์ยาสูบมิใช่ปรับเฉพาะตามจำนวนน้ำหนักของยาสูบที่เกิน 500 กรัม เท่านั้น.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบ ได้มียาสูบหนัก 1,920 กรัมที่มีได้ปิดแสตมป์ยาสูบเป็นเงิน 960 บาทไว้ในครอบครองเกินกว่า 500 กรัมโดยมิได้รับอนุญาตขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 19, 44, 49 ริมของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับ 3,550 บาท ไม่ชำระค่าปรับก็กักขังแทนปรับของกลาง

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ปรับจำเลยสิบเท่าของค่าแสดมปียาสูบที่จะต้องปิดเป็นเงิน 9,600 บาท ลดรับสารภาพแล้วคงเป็นค่าปรับ 4,800 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยมียาสูบต่างประเทศหนัก 1,920 กรัม ที่มีได้ปิดแสดมปียาสูบไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต คดีมีปัญหาวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์ว่า จะต้องปรับจำเลยสิบเท่าของค่าแสดมปียาสูบในจำนวนยาสูบ 1,920 กรัม หรือปรับเพียงจำนวน 1,420 กรัมโดยหักจำนวนยาสูบ 500 กรัม ที่จำเลยอาจมีไว้ในครอบครองได้โดยไม่ต้องปิดแสดมปียาสูบตามมาตรา 19 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 ออกเสียก่อน พิจารณาดูแล้วเห็นว่ามาตรา 19 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า 'ห้ามมิให้ผู้ใดมียาสูบที่มีได้ปิดแสดมปียาสูบตามพระราชบัญญัตินี้ไว้ในครอบครองเกินกว่าห้าร้อยกรัม นอกจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบเมื่อจำเลยมียาสูบที่มีได้ปิดแสดมปียาสูบไว้ในครอบครอง 1,920 กรัม จึงเป็นความผิดตามมาตรา 19 วรรคแรกอันมีโทษตามมาตรา 49 ซึ่งบัญญัติว่า 'ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 19 หรือมาตรา 20 ต้องระวางโทษปรับสิบเท่าของค่าแสดมปียาสูบที่จะต้องปิดหรือที่ยังขาดอยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท.....' การกระทำของจำเลยจึงมิได้เป็นความผิดเพราะมียาสูบที่มีได้ปิดแสดมปียาสูบจำนวน 1,420 กรัม หากแต่เป็นความผิดเพราะมียาสูบที่มีได้ปิดแสดมปียาสูบจำนวน 1,920 กรัม การที่ศาลล่างทั้งสองนำจำนวนยาสูบ 500 กรัม ไปหักออกจากจำนวนยาสูบที่จำเลยมีไว้ในครอบครองก่อน แล้วจึงคำนวณโทษปรับจำเลยนั้นจึงไม่

ถูกต้อง เพราะยาสูบทั้งหมดที่จำเลยมีไว้ในครอบครองอันเป็นเหตุให้เกิดความผิดในคดีนี้ มิใช่เฉพาะจำนวนที่เกิน 500กรัม เท่านั้น จึงต้องปรับจำเลยตามจำนวนน้ำหนักของยาสูบทั้งหมดที่จำเลยมีไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายและมีได้ปิดแสตมป์ยาสูบ ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น'

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาสูบพ.ศ. 2509 มาตรา 19 วรรคแรก, 49 กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2523)ออกตามความในพระราชบัญญัติยาสูบพ.ศ. 2509 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม2523 ปรับ 9,600 บาท ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78มกึ่งหนึ่ง คงปรับ 4,800 บาทไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์'.

(ผู้เกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สมองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>